



PUTUSAN

Nomor 842 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HARYATMO, bertempat tinggal di Kampung Sewu, RT 004, RW 006, Kelurahan Sewu, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Api Nugroho Setyo Putro, S.H., C.L.A., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Api Nugroho & Partner (ANP), beralamat di Tirtamaya Residence, Blok C-16, Jalan Mangesti Raya, Desa Waru, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2023;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **INDRAWATI HARDININGSIH**, bertempat tinggal di Jalan Untung Suropati, Nomor 79, RT 002, RW 002, Kelurahan Kedung Lumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
2. **PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk., Cq. DIREKTUR UTAMA Cq. REGIONAL RETAIL COLLECTION & RECOVERY REGIONAL VII/JAWA 2**, berkedudukan di Jalan Gelatik, Nomor 15-17, Semarang, diwakili oleh Hendra Wahyudi selaku *Senior Vice President* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Cahyo Purnomo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2022;

Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 842 K/Pdt/2024



D a n :

- 1. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**
Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG SURAKARTA, berkedudukan
di Jalan Ki Mangun Sarkoro, Nomor 141, Surakarta;
- 2. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG**
REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR
PERTANAHAN KOTA SURAKARTA, berkedudukan di
Jalan Ki Hajar Dewantoro, Nomor 29, Jebres, Surakarta;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Surakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat dengan
Tergugat I Nomor 13/ Hutang-Piutang/III/2010 sebesar Rp400.000.000,00
(empat ratus juta rupiah) dengan barang jaminan tanah dan bangunan
dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 204/Pasar Kliwon, luas $\pm 356 \text{ m}^2$ (tiga
ratus lima puluh enam meter persegi), dan Sertipikat Hak Milik Nomor
246/Pasar Kliwon, luas $\pm 296 \text{ m}^2$ (dua ratus sembilan puluh enam meter
persegi), keduanya tercatat atas nama 1. Ny. Hajjah Indrawati
Hardiningsih, 2. Nn. Latti Indirani, terletak di Jalan Kapten Mulyadi, Nomor
138, Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta,
adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut merupakan
perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk
memberikan ganti rugi kepada Penggugat baik materiil maupun immateriil

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 842 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang dibayarkan paling lama 14 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

5. Menyatakan kepada Turut Tergugat I untuk tidak melakukan lelang terhadap objek sengketa SHM Nomor 204/Pasar Kliwon dan SHM Nomor 246/Pasar Kliwon, yang terletak di Jalan Kapten Mulyadi, Nomor 138, Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;

Subsidiar:

Jika Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya seagai berikut:
Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Penggugat tidak memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan a quo kepada Pengadilan Negeri Surakarta (*persona standi in judicio*);

Eksepsi Turut Tergugat I:

1. Eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*);
2. Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Surakarta telah memberikan Putusan Nomor 233/Pdt.G/2022/PN Skt, tanggal 24 Mei 2023, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat II dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara sejumlah Rp2.663.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 242/PDT/2023/PT SMG, tanggal 20 Juli 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 842 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Juli 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 21/Pdt.Kas/2023/PN Skt, *juncto* Nomor 233/Pdt.G/2022/PN Skt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 233/Pdt.G/2022/PN Skt, tertanggal 24 Mei 2023, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 242/PDT/2023/PT SMG, tertanggal 20 Juli 2023, dan kemudian mengadili sendiri perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat, dahulu Pemanding, sekarang Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 21 Agustus 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 842 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 7 Agustus 2023 serta kontra memori kasasi yang diterima tanggal 21 Agustus 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa seharusnya subjek hukum yang nyata-nyata menguasai objek sengketa/pemegang hak, maupun yang berkepentingan serta berhubungan dengan objek sengketa harus diikutkan sebagai pihak agar gugatan tidak kurang pihak yang dapat mempengaruhi atau berpengaruh terhadap pelaksanaan putusan jika nanti dilakukan eksekusi;
- Bahwa dengan tidak diikutkannya Nn Latti Indirani selaku pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 204/Pasar Kliwon yang merupakan bagian dari objek sengketa (jaminan), dan Bambang Sigit Soeparto sebagai orang yang menjaminkan objek sengketa, sebagai pihak atau subjek hukum dalam gugatan perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat secara formal dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HARYATMO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HARYATMO**,

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 842 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Ennid Hasanuddin
NIP.195907101985121001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 842 K/Pdt/2024